



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 13/

Dependência: 80º D.P. VILA JOANIZA

Boletim No.: 49/2017

INICIADO: 03/01/2017 17:51hs e EMITIDO: 03/01/2017 21:25hs

Folha :1

JLLPRSCBDKEEFG\vb

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

- .. Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes
- Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)
- Consumado

Local: RUA ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA, 293 PRAÇA ABANDONADA
CAMPO GRANDE - CEP: 04458-050 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 80 D.P. - VILA JOANIZA

Ocorrência: 03/01/2017 às 16:30 horas

Comunicação: 03/01/2017 às 17:22 horas

Elaboração: 03/01/2017 às 17:51 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- .. BRUNO MANOEL DA SILVA PEREIRA - Presente ao plantão - RG: 56257368-SP emitido em 23/03/2012 - Exibiu o RG original: Não
- Outros documentos: CERTIDÃO DE NASCIMENTO NR 0231PAA 003131
- Pai: MANOEL DOS SANTOS PEREIRA - Mãe: ALESSANDRA DA SILVA
- Natural de: CUBATAO - SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
- Nascimento: 27/06/1998 18 anos - Estado civil: Solteiro
- Profissão: DESEMPREGADO - Instrução: 1 Grau completo - CPF: 45077642893
- .. Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca - Olhos: Verdes
- Tipo de cabelo: Carapinha - Cor do cabelo: Castanhos claros
- Comprim. do cabelo: CURTO - Altura: 1,80 - Complexão: MAGRA
- Observações: LÁBIO LEPORINO
- Endereço Residencial: RUA BENJAMIM LOPES FILHO, 428 - RES. DAS POÇAS CUBATAO - SP - Endereço Comercial: AVENIDA MARGNAL ANCHIETA, 131 CASA 11 ALEMOA - S.PAULO - SP - Telefones: (19)9938-1709 - Outros (Celular), (13) 99938-1719 (Residencial)

Testemunha:

- .. CLEBER DA SILVA MARTINS - Presente ao plantão - RG: 30796883-SP emitido em 10/10/2002 - Exibiu o RG original: Sim
- Outros documentos: RE: 135.365-9 - Pai: JOSE DOS REIS MARTINS
- Mãe: IZAURA DA SILVA MARTINS - Natural de: S.BERNARDO DO CAMPO - SP
- Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 17/11/1981

80º D.P. VILA JOANIZA :

Endereço da delegacia : R LEONEL DA GAMA BELES, 0 - VILA JOANIZA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5621-4813



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 14

Dependência: 80ª D.P. VILA JOANIZA
Boletim No.: 49/2017

INICIADO: 03/01/2017 17:51hs e EMITIDO: 03/01/2017 21:25hs
JLLPRSCBDKEEFG\b

Folha : 2

35 anos - Estado civil: Divorciado - Profissão: POLICIAL MILITAR
Instrução: 2 Grau completo - CPF: 22281109810
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
- MICHEL VIANA DOS SANTOS - Presente ao plantão - RG: 55006792-SP
emitido em 03/12/2015 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS - Mãe: ROSILENE MENDES VIANA
Natural de: S.PAULO - SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 05/03/2000 16 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: ESTUDANTE - Instrução: 1 Grau incompleto
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Preta
Endereço Residencial: RUA ZIQUITUMA, 633 - JD UBIRAJARA - CEP: 04458-030
S.PAULO - SP - Telefones: (11)94892-0391 - Oi (Celular), (11)5611-3591
(Residencial) - Recado: ELENAIDE

Condutor:

- VALTER DINIZ LIMA - Presente ao plantão - RG: 20185449-SP
Exibiu o RG original: Sim - Outros documentos: RE: 974.335-9
Pai: VALDECIR JOAO DE LIMA - Mãe: MARIA DE LOURDES DINIZ LIMA
Natural de: S.PAULO - SP - Sexo: Masculino - Nascimento: 26/11/1972 44 anos
Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL MILITAR
Instrução: 2 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Branca - Endereço Comercial: RUA ORLANDO PINTO RIBEIRO, 519
VILA CAMPO GRANDE - CEP: 04455-000 - S.PAULO - SP
Empresa: ROCAM FT DO 22º BPM/M - Telefones: (11)5612-5359 (Comercial)
Obs.: FORÇA TÁTICA

Curador:

- GLEDSON MENDES VIANA - Presente ao plantão - RG: 32947412-SP
emitido em 22/10/2009 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: EDIVONISIO CONCEICAO VIANA - Mãe: ELENAIDE MENDES SOUZA
Natural de: S.PAULO - SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 03/01/1984 33 anos - Estado civil: Solteiro
Instrução: 2 Grau completo - CPF: 22609613806 - CNH: 611036012
Validade CNH: 21/08/2017 - Categoria CNH: B
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Preta
Endereço Residencial: RUA ALBERTO SAMPAIO, 178 - VILA SANTA CATARINA
S.PAULO - SP (NÃO SOUBE INFORMAR O CEP) - Telefones: (11)97716-9457 - Tim
(Celular), (11)5611-3591 (Residencial)

Entorpecentes:

- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0

80ª D.P. VILA JOANIZA

Endereço da delegacia: R LEONEL DA GAMA BELES, 0 - VILA JOANIZA-S.PAULO-SP
Telefone: (11)5621-4813



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 15/

Dependência: 80º D.P. VILA JOANIZA
Boletim No.: 49/2017

INICIADO: 03/01/2017 17:51hs e EMITIDO: 03/01/2017 21:25hs
JLLPRSCBDKEEFG\B

Folha : 3

Acondicionamento: PAPELOTE - Quantidade: 13 - Involucro: PLÁSTICO

Observações:

LACRE NR. 0014837. BALANÇA ENCONTRA-SE INOPERANTE, NÃO FOI APURADO QUANTIDADE EM GRAMAS

- Tóxico: Crack - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0

Acondicionamento: PEDRA - Quantidade: 32 - Involucro: TROUXINHA

Observações:

LACRE NR. 0014838. BALANÇA ENCONTRA-SE INOPERANTE, NÃO FOI APURADO QUANTIDADE EM GRAMAS

- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0

Acondicionamento: PAPELOTE - Quantidade: 114 - Involucro: TROUXINHA

Observações:

LACRE NR. 0014839. BALANÇA ENCONTRA-SE INOPERANTE, NÃO FOI APURADO QUANTIDADE EM GRAMAS

Histórico:

Comparece os bandeirantes epigrafados, apresentando o elemento "BRUNO", haja vista ter sido neste entardecer, no respectivo logradouro público, fruto do patrulhamento ostensivo de rotina, além de prévia denúncia anônima recebida na base militar, logo, flagrado na posse de vasto entorpecente, onde contava as mais variadas "trouxinhas" de aparente "maconha, cocaína e crack", todos embalados em porções individuais, típicos à comercialização/venda a terceiros; não fora observado quaisquer compradores.

Portanto, trazia consigo e expunha a venda ditos entorpecentes à venda alheia, pois a dinâmica do local e quantidade das drogas, não condizentes com as características do mero usuário, muito pelo contrário, ele TRAFICAVA no local, que diga-se de passagem, é local conhecido/manjado no bairro pelo tráfico de entorpecentes.

O adolescente apenas trouxera um lanche ao indiciado, pois é seu amigo, quando da revista e abordagem a BRUNO, contudo, nada de ilícito fizera.

Os possíveis entorpecentes foram exibidos e apreendidos em auto próprio, requisitada perícia técnica para constatação preliminar de tais substâncias junto do IC.

80º D.P. VILA JOANIZA

Endereço da delegacia: R LEONEL DA GAMA BELES, 0 - VILA JOANIZA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5621-4813



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 16

Dependência: 80º D.P. VILA JOANIZA
Boletim No.: 49/2017

INICIADO: 03/01/2017 17:51hs e EMITIDO: 03/01/2017 21:25hs
JLLPRSCBDKEEFG\b

Folha : 4

Exames requisitados: IC-IML
Solução: B0 PARA FLAGRANTE


CARLOS HERBERT DRESBACH
ESCRIVÃO DE POLÍCIA


OSMAR REBELLO FERREIRA FILHO
DELEGADO DE POLÍCIA

80º D.P. VILA JOANIZA

Endereço da delegacia : R LEONEL DA GAMA BELES, 0 - VILA JOANIZA-S.PAULO-SP
Telefone: (11)5621-4813



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
5ª VARA CRIMINAL
 Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP -
 CEP 01133-020

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº: **0000721-06.2017.8.26.0050 - Controle nº**
2017/000143

Classe - Assunto **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de**
Drogas e Condutas Afins

Documento de **Comunicação de Prisão em Flagrante: 49/2017,**
 Origem: **Inquérito Policial (Flagrante): 1/2017 - 49/2017 -**
80º Distrito Policial - Vila Joaniza, 1/2017 - 80º
Distrito Policial - Vila Joaniza

Data da Audiência: **26 de setembro de 2017**

Na terça-feira, 26 de setembro de 2017, nesta cidade e comarca de São Paulo, no Fórum Ministro Mário Guimarães, na sala de audiências da Quinta Vara Criminal, onde presente se encontrava o Excelentíssimo Senhor Doutor **Nelson Becker**, Meritíssimo Juiz de Direito da aludida Vara, comigo escrevente de seu cargo ao final assinado, apregoadas as partes, verificou-se a presença do(a) Representante do Ministério Público, Promotor(a) de Justiça, Dra. Maria Fernanda de Castro M. Maia, bem como do(a)(s) acusado(a)(s) **BRUNO MANOEL DA SILVA PEREIRA** acompanhado de seu(a)(s) defensor(a)(es), Defensora Pública em exercício nesta Vara - Dra. Maria Victória de Barros Campos. Presente(s), ainda, a testemunha Michel Viana dos Santos. **A seguir, foi(ram) inquirida(s) a(s) testemunha(s) Michel Viana dos Santos aqui presente(s), cuja(s) qualificação(ões) segue em termo apartado.** Na sequência, sob os ritos da Lei, foi(ram) o(s) acusado(a)(s), cuja(s) qualificação(ões) segue(em) em termo apartado, interrogado(a)(s). Pelo MM. Juiz foi dito que estava **encerrada a instrução**. Pelas partes nada foi requerido nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal. **Dado início aos debates, dada a palavra ao(à) Representante do Ministério**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

5ª VARA CRIMINAL

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP -
CEP 01133-020

Público, por ele_(a) foi dito: "Meritíssimo Juiz: Bruno Manoel da Silva Pereira foi denunciado como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Encerrada a instrução, as provas produzidas **autorizam a procedência da ação penal.** A materialidade do delito esta demonstrada pelo auto de exibição e apreensão e, especialmente, pelo laudo do exame químico toxicológico que resultou positivo para maconha e cocaína (fls.206/208). Nenhuma dúvida também com relação a autoria. Ao ser interrogado, o réu Bruno Manoel da Silva Pereira negou a prática do crime. **Afirmou que mora em Santos, que estava hospedado na casa de Michel e que estavam no local descrito na denúncia, onde ocorre venda de drogas. Disse que, ao perceberem a presença dos Policiais Militares, todos saíram correndo, permanecendo somente ele e seu amigo Michel, que acabaram sendo acusados injustamente da prática do crime.** A versão do réu, entretanto, não encontra amparo no contexto probatório e não há qualquer justificativa para não ser dada credibilidade as testemunhas ouvidas em juízo. O Policial Militar Cleber da Silva Martins contou que estava em patrulhamento quando viu o réu e outro indivíduo na rua, ressaltando que Bruno estava abaixado no chão, contando as porções de drogas. Afirmou que questionou o réu, que admitiu a prática do crime, alegando que o outro indivíduo havia trazido seu almoço e que não tinha qualquer relação com as drogas. Afirmou que, além de confessar a prática do crime, o réu informou que o responsável pelo recolhimento do dinheiro havia acabado de passar e que trabalhava naquele ponto há pouco tempo. Disse ainda que havia uma denúncia anônima de tráfico no local. No mesmo sentido a narrativa do também Policial Militar Valter Diniz Lima. A pedido da defesa foi ouvido Michel Viana dos Santos,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
5ª VARA CRIMINAL
**Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP -
CEP 01133-020**

menor de idade, amigo do réu, que retificou o depoimento prestado na fase inquisitorial, negando qualquer envolvimento de Bruno com as drogas encontradas pelos policiais. Entretanto, sua narrativa não altera o contexto probatório. Dessa forma, nenhuma dúvida com relação a ocorrência do delito descrito na denúncia e a autoria. Conforme já ressaltado, não há qualquer justificativa para não ser dada credibilidade as testemunhas ouvidas, não podendo ser acolhida qualquer alegação genérica em sentido contrário. A quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da prisão indicam que se trata realmente de crime de tráfico. Com relação a pena, observo que se trata de réu primário. Já com relação ao regime, observo que se trata de crime hediondo, sendo absolutamente incompatível a fixação de regime diverso do fechado para o início do seu cumprimento. Diante do exposto, requeiro seja a presente ação julgada **procedente**, condenando-se **Bruno Manoel da Silva Pereira** como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006”.Em seguida, **dada a palavra a palavra a(o) Dr(a). Defensor(a), este(a) assim se manifestou:** “MM. Juiz, o réu deve ser absolvido. O réu negou a acusação. Disse que estava no local com Michel e que os rapazes que estavam na praça correram; disse que estava com cigarro de maconha, que a PM abordou e disse que sabia onde estava o "pacote", afirmou que a polícia o acusou injustamente de ser o proprietário da droga e o agrediu; afirmou que foi acusado por ser o maior; passava o Natal e Ano Novo na casa de Michel, disse que chamou Michel para comer um lanche; disse que assumiu a propriedade da droga para não prejudicar Michel. A negativa do réu encontrou amparo no relato de Michel, que afirmou que Bruno passava Natal e Ano Novo em sua casa, que ele mora


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
5ª VARA CRIMINAL
**Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP -
CEP 01133-020**

em Santos, que a sacola estava meio longe, que os meninos saíram correndo. O PM Cleber disse que patrulhavam na praça e que o réu estava com outro rapaz, o réu contava droga, o jovem disse que estava indo levar almoço para ele, não havia dinheiro, disseram que o "recolhe" tinha passado, o réu admitiu que a droga era dele; disse que traficava havia pouco tempo; somente Michel presenciou a abordagem; só o réu contava a droga; disse que não havia menção a respeito de quem traficava ali. O PM Valter disse que Bruno estava agachado, havia uma sacola cheia de entorpecente, que o réu era da Baixada e estava fazendo um dinheiro, não chegou a mencionar há quanto tempo, Michel só estava levando a comida.

Os relatos dos policiais militares foram desmentidos pelo relato de Michel, que negou que o réu ali estivesse contando droga. Se havia droga ali, estava a certa distância do réu e certamente pertencia aos meninos que saíram correndo, como alegaram o réu e Michel. No mais, nenhum dinheiro foi encontrado.

Por fim, eventual confissão, se é que houve, é prova ilícita já que o preso tem direito ao silêncio e não consta que tenha sido advertido a respeito. Por fim, não se comprovou que houvesse alguma denúncia anônima contra o réu e nem poderia mesmo haver. **O réu não morava em São Paulo e sim em Santos, conforme comprovante juntado aos autos. Era período de festas, natural que estivesse passando uns dias na casa de um amigo, jamais que estivesse traficando.** Diante desse cenário, impõe-se a absolvição, por falta de provas, com base no art. 386, VII, do CPP". Na sequência, **pelo MMº Juiz foi dito que: "Vistos. BRUNO MANOEL DA SILVA PEREIRA, RG nº 71.720.588, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06,**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
5ª VARA CRIMINAL

 Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP -
 CEP 01133-020

porque, como narra a inicial, no dia 03 de janeiro de 2017, nas circunstâncias narradas na denúncia, por volta das 16h30, na Rua Antonio Fernandes de Oliveira, 293, Praça Abandonada, Campo Grande, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo e adquiriu, sem autorização e em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar e visando o comércio ilegal, 5,5g (cinco gramas e cinco decigramas) de cocaína distribuídos em 13 (treze) porções, 6,4g (seis gramas e quatro decigramas) de pedras de “crack” distribuídos em 32 (trinta e duas) porções e 195g (cento e noventa e cinco gramas) de *Cannabis sativa – L* distribuídos em 114 (cento e quatorze) trouxinhas. A denúncia foi recebida (fls. 132-133) e o acusado foi citado (fls. 193), sendo apresentada defesa prévia (fls. 197). Na audiência realizada em 25 de abril de 2017 foram ouvidas duas testemunhas. Hoje aqui foi inquirida uma testemunha e após foi o réu interrogado. Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal as partes nada requereram. Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu. **É o relatório. Decido.** A materialidade restou comprovada face ao auto de exibição e apreensão (fls. 8-11), ao Laudo de constatação (fls. 35-37) e ao Laudo de exame químico-toxicológico (fls. 203/205). A autoria é inequívoca. Interrogado na fase policial, o réu manteve-se silente. A testemunha Cleber, policial militar, disse que estava em patrulhamento quando se deparou com o réu e mais um rapaz na via pública, sendo que o réu estava abaixado no chão contando drogas. Disse que o réu foi abordado e questionado acerca dos fatos, declarando que o outro rapaz havia levado seu almoço, mas não tinha relação com as drogas; que o réu


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
5ª VARA CRIMINAL
**Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP -
CEP 01133-020**

confessou a prática do tráfico e informou que a pessoa responsável pelo recolhimento do dinheiro havia acabado de passar. Disse que ele afirmou que havia começado a trabalhar naquele ponto há pouco tempo. Esclareceu que havia uma denúncia anônima acerca do tráfico naquele local. O policial militar Valter corroborou com a versão acima apresentada. A testemunha de defesa Michel declarou que presenciou o momento em que o réu foi preso, acusado da prática do tráfico de drogas. Disse que não viu drogas em poder do réu. Afirmou que a polícia encontrou as drogas na rua. Em juízo, o réu negou a prática do delito. Disse que estava no local com Michel e os indivíduos que estavam na praça correram. Declarou que estava apenas com um cigarro de maconha. Disse que foi apresentada uma sacola de entorpecentes pelo policial e acusado de praticar o tráfico. Afirmou que foi agredido pelo policial e acabou confessando que a droga era sua. A versão apresentada pelo réu é isolada e não deve prosperar. Os policiais militares relataram de forma ampla e coerente toda a dinâmica dos fatos, sendo uníssonos ao afirmar que todos os entorpecentes apreendidos foram encontrados em poder do acusado, que foi surpreendido manipulando as drogas em local conhecido pela prática do tráfico. Não há quaisquer elementos nos autos, mesmo meros indícios ou suposições, a indicar que os policiais faltaram com a verdade com o intuito de prejudicar o acusado, especialmente por não se conhecerem previamente. Os depoimentos, portanto, são válidos. Cumpre ressaltar a especial importância das declarações dos policiais militares para a elucidação dos fatos, sendo certo que podem embasar a condenação. Nesse sentido: *O valor do depoimento testemunhal de servidor policial - especialmente quando prestado em Juízo, sob a*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

5ª VARA CRIMINAL

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP -
CEP 01133-020

garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. (STF, 1ª Turma, HC nº 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello). A finalidade da traficância é evidente, sendo comprovada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendida (maconha, cocaína e crack), pelo local da ocorrência, conhecido ponto de tráfico, forma de acondicionamento dos entorpecentes, consistente com o comércio imediato. Destaco, finalmente, que eventual condição de usuário não é suficiente para afastar a traficância. Nesse sentido: FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE Condição de dependente químico que não elide a conclusão de que o réu se dedicava à narcotraficância. Figura do usuário-traficante amplamente admitida pelos tribunais. (TJSP - Apelação: APL 49902620108260344 SP 0004990-26.2010.8.26.0344, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Amado de Faria, julgamento em 19/04/2012). Portanto, compulsando-se os autos e analisando-se as provas produzidas, verifica-se que a procedência da presente ação penal é do mais absoluto rigor. Considerando os elementos constantes nos artigos 42 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal, atento às circunstâncias e consequências do delito praticado, fixo a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão, bem como pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, piso legal. Na segunda fase, observo que o réu era menor relativo na data dos fatos, circunstância que não terá reflexo na pena, já fixada no mínimo legal, ante o teor da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da serem consideradas. Não é o caso de aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, vez que


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
5ª VARA CRIMINAL
**Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP -
CEP 01133-020**

a variedade de droga apreendida, a grande quantidade e a forma como estavam acondicionadas permitem concluir que o acusado é adepto à atividade criminosa do tráfico ilícito de entorpecentes. Nesse sentido: *“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA, DIVERSIDADE. COCAÍNA E MACONHA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. 1. Como referido na decisão agravada, a negativa de aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º da lei 11.343/06, restou fundamentada pela variedade, pela quantidade, bem como pela forma como estava condicionada a droga, apreendida no local de trabalho do agravante, a indicar sua dedicação à atividade criminosa de tráfico de drogas. É clara a adoção dessa fundamentação pelo Tribunal local, não havendo falar, portanto, em violação do artigo 619 do Código de Processo Penal”*. **(AgRg no REsp 1244322 SP 2011/0062562-1, T6 6ª Turma, Rel. Min. Haroldo Rodrigues, julgamento em 17/05/2011)**. Torno definitivas as reprimendas acima à minguada de circunstâncias modificadoras. Iniciará o réu o cumprimento de sua pena corporal em regime **fechado**. O regime fechado é o único compatível com o tráfico de entorpecentes, delito equiparado a crimes hediondos e que demanda adequada repreensão. Cumpre ressaltar que se trata de crime que fomenta diversas atividades criminosas, causando a degradação do indivíduo e a mazela de famílias inteiras, tudo para promover o sistema criado pelo traficante. Poderá recorrer em liberdade, posto que assim permaneceu no curso da instrução e não vislumbro nesse momento a necessidade de


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
5ª VARA CRIMINAL
**Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP -
CEP 01133-020**

decretação da custódia cautelar. Considerando que o réu foi assistido pela Defensoria Pública, não há que se falar em condenação ao pagamento das custas processuais, ante a presunção de hipossuficiência (artigo 12 da Lei Federal 1060/50). **Decreto o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu em favor do FUNAD. Com o trânsito em julgado, oficiase, com as cautelas de estilo. Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se.** Ante o exposto, ***JULGO PROCEDENTE*** a presente ação penal e, em consequência, **CONDENO BRUNO MANOEL DA SILVA PEREIRA, RG nº 71.720.588, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, patamar mínimo, por ter violado o disposto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.** Publicada em audiência, saem as partes cientes e intimadas, **sendo dispensadas das assinaturas neste documento por se tratar de processo que tramita no formato digital.** **TERMO DE RECURSO DO RÉU: EM APARTADO.** Fica consignado que o_(s) depoimento_(s) e interrogatório_(s) foi_(ram) registrado_(s) por meio de sistema de captação e gravação audiovisual, com a concordância das partes, e gravado_(s) no sistema, conforme liberação nos autos digitais. NADA MAIS. Eu, _____, Nara Cristina e Silva Rezende, Escrevente, digitei.